



Città di Squillace

- Provincia di Catanzaro -

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 28 Registro Deliberazioni	OGGETTO
29/12/2022	Riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. 267/2000: ing. Eugenio Artusi.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PARERE DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.LGS. VO N. 267 DEL 18/8/2000

settore **FINANZIARIO**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE FINANZIARIO

L'anno **2022** Addì **29** Del mese di **Dicembre**
Alle ore **12:00** Nella sala delle adunanze del suddetto
Comune, convocata con apposito avviso, si è riunito il Consiglio
Comunale in seduta straordinaria I convocazione
nelle persone seguenti:

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	MUCCARI	Pasquale	Sindaco	SI
2	CARABETTA	Stefano	Consigliere	SI
3	CACCIA	Francesco Guerino	Consigliere	SI
4	TALOTTA	Rosetta	Consigliere	NO
5	MERCURIO	Paolo	Consigliere	SI
6	ALOISE	Alessandro	Consigliere	SI
7	ROTUNDO	Francesco	Consigliere	SI
8	PRIMERANO	Antonio	Consigliere	SI
9	VECCHIO	Giuseppe	Consigliere	NO
10	MESORACA	Oldani Rocco	Consigliere	NO
11	ZOFREA	Vincenzo	Consigliere	NO
12	MUNGO	AnnaMaria	Consigliere	NO
13	FACCIOLO	Giuseppe	Consigliere	SI

Assiste il Segretario Com.le D.ssa Giuseppina Ferrucci

Partecipa l'assessore esterno Mariella Trombetta

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Paolo Mercurio il quale, constatato il numero degli intervenuti, dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

con deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 5 settembre 2021, si provvedeva a riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. 267/00, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dal decreto di liquidazione n. 787/2021, emesso dal Tribunale Amministrativo regionale per la Calabria, su istanza dell'ing. Eugenio Artusi, nella qualità di consulente tecnico d'ufficio, nominato dalla citata Autorità giudiziaria nell'ambito della controversia amministrativa vertente tra Scalzo + altri c/Comune di Squillace, per l'importo complessivo di Euro 3.063,7 a titolo di onorari e di Euro 167,76 a titolo di spese, oltre accessori come per legge;

che pertanto l'importo complessivo da liquidare a favore dell'ing. Eugenio Artusi, risulta essere di Euro 4.100,08;

che erroneamente l'importo complessivo del debito, oggetto di riconoscimento con la citata deliberazione consiliare, risulta quantificato in Euro 3.453,79;

che pertanto occorre provvedere al riconoscimento della somma di Euro 646,28, quale differenza tra l'importo dovuto, in quanto determinato nel citato decreto di liquidazione n. 787/2021 e l'importo riconosciuto e liquidato con determinazione del Settore finanziario n.90 del 01.12.2021;

Visto:

- *L'art. 194 del d.lgs. 267/00 il quale stabilisce che con la deliberazione consiliare di cui all'art. 193, in sede di riequilibrio di bilancio, o con diversa periodicità stabilita dal Regolamento di contabilità, l'Ente riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dalle fattispecie di cui al comma 2 lett. a) – b) – c) – d) – e) dello stesso articolo, adottando contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli stessi, ovvero:*
- *Sentenze esecutive*
- *Copertura disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da Statuto, convenzioni o atti costitutivi, purchè sia rispettato l'obbligo del pareggio di bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- *Ricapitalizzazione, nei limiti e forme previste dal codice civile o norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*
- *Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- *Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento*

per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Considerato che :

- *il decreto di liquidazione di cui trattasi rientra tra le ipotesi di debito fuori bilancio previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. 267/00, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità , poiché il vigente testo del c.p.c. all'art. 282, definisce la sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva fra le parti, discendendone la legittimità del riconoscimento del debito fuori bilancio;*
- *nel caso della sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento di debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva;*
- *la natura della deliberazione consiliare in questione non è quella di riconoscere la legittimità del debito che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile che è maturato all'esterno dello stesso e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;*
- *conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;*

Considerato altresì *che in materia di riconoscimento di debito fuori bilancio, si è pronunciata di recente la Corte dei Conti Sicilia, con delibera n. 177 del 13 maggio 2015, ribadendo la necessità del preventivo riconoscimento del debito da parte dell'Organo consiliare anche nell'ipotesi di debiti derivanti da sentenze esecutive, per loro natura caratterizzati da assenza di discrezionalità;*

Visto *l'art. 193 del d.lgs. 267/00, il quale al secondo comma prevede tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;*

Rilevato *che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sino trasmessi agli organi di controllo e alla competente procura della corte dei conti;*

Dato atto *che il debito da riconoscere ammonta ad Euro 646,28 e che lo stesso può essere finanziato mediante imputazione sul cap 86 del bilancio di previsione finanziario 2022/2024;*

Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole formulato dal Revisore dei conti dell'Ente;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

- 1. riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. 267/00 e per le motivazioni espresse in premessa, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dal decreto di liquidazione n. 787/2021, emesso dal Tribunale Amministrativo regionale per la Calabria, su istanza dell'ing. Eugenio Artusi, nella qualità di consulente tecnico d'ufficio, nominato dalla citata Autorità giudiziaria nell'ambito della controversia amministrativa vertente tra Scalzo + altri c/ Comune di Squillace, per l'importo di Euro 646,28, quale differenza tra la somma già riconosciuta e liquidata e la maggiore somma dovuta in base al citato decreto;*
- 2. Di trasmettere il presente provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 289/2002;*

Con successiva votazione, riportante il seguente risultato: voti favorevoli unanimi

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/00.